

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת סימון דוידסון

פ/25/6435

הצעת חוק העונשין (תיקון – החמרת ענישה על פגיעה בקטין או בחסר ישע), התשפ"ו–2026

1. תיקון סעיף 3368 בחוק העונשין, התשל"ז–1977¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 3368 –
 - (1) בסעיף קטן (א), במקום "חמש שנים" יבוא "עולם", והסיפה החל במילים "היה התוקף" – תימחק;
 - (2) סעיפים קטנים (ב) ו-(ג) – בטלים.
2. תיקון סעיף 3368 בסעיף 3368 לחוק העיקרי, במקום "שבע שנים" יבוא "עולם", והסיפה החל במילים "היה העושה" – תימחק.
3. ביטול סעיף 13368 בסעיף 13368 לחוק העיקרי – בטל.

דבר ה ס ב ר

לנוכח דיווחים רבים על פגיעה בקטינים ובחסרי ישע, חשוב שמערכת המשפט תתגייס להרתעה נגד התופעות הללו ותעביר מסר ברור כי לחברה הישראלית אין סובלנות כלפי מי שפוגע באוכלוסיות אלו. פגיעה בקטינים וחסרי ישע היא מעשה נבלה שיש בו משום ניצול תמימותם וחולשתם של אנשים שאין ביכולתם להגן על עצמם או להביא את דבר פגיעתם לידיעת הסובבים אותם. מחקרים הראו כי בקרב מבוגרים שדיווחו על פגיעה גופנית בילדותם גובר משמעותית הסיכון לדיכאון, לחרדה, להתמכרויות ולהתנהגות אובדנית. כמו כן, הפגיעה מגבירה את הסיכון לתחלואה גופנית בבגרות ולעלייה בצריכת שירותים רפואיים. בנוסף, הפגיעה בקשישים חסרי ישע פוגעת בערך בסיסי של כיבוד אב ואם, ועלינו לשמור על זכותם להזדקן בכבוד תוך הבטחת שלומם וביטחונם.

בחוק העונשין התשל"ז–1977, קיימים מספר סעיפים המבחינים בין דרגות שונות של פגיעה ובין פוגע שהוא אחראי על הקורבן ופוגע שאינו אחראי. העונשים נעים בין 5 שנות מאסר ל-9 שנות מאסר. ענישה זו אינה יוצרת הרתעה מספקת, והחלוקה מעבירה מסר שישנן פגיעות "פחות חמורות", בעוד שבפועל כל

¹ ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

מקרה מהווה ניצול של חולשה.

התיקון המוצע קובע כי לעבירת תקיפת קטין או חסר ישע או לעבירת התעללות בקטין או בחסר ישע יהיה עונש של מאסר עולם ללא הבחנה בין דרגות חבלה או מעמד הפוגע. בשל החמרת הענישה תבוטל הוראת השעה הקובעת עונש מזערי לעבירות אלו. מאסר עולם שמור למעשים החמורים ביותר, ופגיעה באוכלוסיות אלו היא בדיוק מעשה כזה. העונש ישדר שלושה מסרים: לפוגעים פוטנציאליים – המחיר הוא כבד; לקורבנות ומשפחותיהם – החברה מכירה בכובד הנזק; ולחברה – אנו מגנים ללא תנאי על החלשים שבינינו.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

ט"ז בטבת התשפ"ו (05.01.2026)